

1501215-81.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... elementos aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Observa-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo abstrato e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501215-81.2021.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501215-81.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3074827/2021 - DEL.POL.ALVINLÂNDIA, 20163132 - DEL.POL.ALVINLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ADRIAN SILVA VIANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

O réu ADRIAN SILVA VIANA, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do crime descrito no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, e da contravenção penal descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 restou confirmada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 16), pelos termos de declarações (fls. 04/06), pelo laudo de constatação da eficácia e poder lesivo dos objetos (fls. 18/23), laudo definitivo (fls. 26/29) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha PAULO SÉRGIO DOS SANTOS relatou que: “em patrulhamento de rotina, devido a informação de um roubo que houve na noite de 18.08.21, estava junto com seu colega de farda, CBPM Tiago, e também o SGTGM Domingos. Que ao abordarem o indiciado Adrian, pois as vítimas disseram que era ele a mesma pessoa que realizou o roubo, RDO 78/21, o indiciado Adrian estava acompanhado de sua namorada Yngred, com 13 anos de idade. O indiciado não resistiu a revista pessoal e foi encontrado com ele, do lado esquerdo da sua bermuda, um facão, e também na posse do indiciado, estava uma bolsa, tipo marmita, e dentro foram encontrados uma faca, pequena, de metal, e uma porção de maconha e alimentos do casal. Esclarece que nada de ilícito foi encontrado com Yngred.” (fl. 04). Em juízo, contou que: “estava em serviço neste dia, e como teria acontecido um roubo na noite anterior, foi informado de que seria Adrian o autor. Em patrulhamento, depararam-se com Adrian na rua Iracema. Ele portava um facão em sua cintura e uma mochila. Dentro da mochila, foi localizada outra arma branca, uma faca menor, e também uma porção de drogas, aparentemente, maconha. Adrian estava acompanhado de uma menor, que seria sua namorada, chamada Ingrid. Eles portavam vários alimentos, entre eles um arroz pronto. A princípio, Adrian negou, mas chegando na delegacia acabou confessando que havia cometido o roubo, pois estava precisando de dinheiro. Afirmou que já conhecia o acusado de outras abordagens, visto que era usuário de entorpecentes, era visto em locais de vendas de drogas e por se envolver muito com brigas, inclusive com a família.”

Em juízo, a testemunha AGENOR THIAGO ALVES PEREIRA relatou que: “foi realizado um roubo na data anterior, num mercado. O acusado foi reconhecido no local e teria faqueado um rapaz. Com base nessas informações, localizaram Adrian na via pública com a namorada. Estavam próximo a um matagal, com uns alimentos. Adrian estava com duas armas, uma era do mesmo modelo e marca da que foi utilizada no roubo, que tinha sido deixada no local do crime na data anterior. Portava também uma pequena porção de maconha no bolso, que alegou ser para uso próprio. Declarou que conhecia o acusado de uma ocorrência de trânsito que aconteceu na cidade de Ubirajara.”

Em juízo, a testemunha ANALICE VIEIRA DA SILVA PANGARDI relatou que: “quando conheceu Adrian, não sabia que ele era usuário de drogas. Tomou conhecimento após a primeira briga que ocorreu na casa da mãe dele. Ele comportava-se bem. É um menino muito bom e educado. Quando está sob os efeitos das drogas é outra pessoa. Ele também tem problemas com bebida alcoólica. Não sabe se ele tem dívidas de drogas”.

Em juízo, a testemunha JORIVAL PEDROSO relatou que: “conhece o Adrian de trabalho na Fazenda, com enxada. Sabia que era dependente de bebida alcoólica, mas desconhecia que era usuário de drogas. Afirmou que Adrian é muito trabalhador, todos gostam dele.”

Durante o interrogatório judicial, o acusado ADRIAN SILVA VIANA declarou que: “no dia dos fatos, estava afastado do trabalho, pois tinha se machucado em serviço. Trabalhava na estufa, jogando caixas de legumes, quando fraturou quatro vértebras da costela, e entrou no INSS para receber benefício e recebeu por sete meses. Após, começou a usar drogas e bebidas alcoólicas em razão das preocupações com sua família e com sua situação. Estava devendo para traficante de drogas, que estava ameaçando de matá-lo ou alguém de sua família. Envolveu-se com o roubo. Disse que estava indo para um pesqueiro que foi desativado fazer piquenique. Declarou que estava com as armas, um facão e uma arma de cozinha, para defender-se e com drogas

para uso próprio. Disse que não foi à delegacia relatar essas ameaças dos traficantes."

Pois bem. Os policiais civis apresentaram versões uníssonas e harmônicas tanto em solo policial como em juízo. Contaram que encontraram o acusado em via pública acompanhado da namorada. Junto a ele foram localizadas duas facas e um porção de maconha.

Em relação ao crime descrito no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, entendo que a imputação está devidamente demonstrada. Considerando a pequena quantidade da droga encontrada com o acusado, dissociada de outros elementos aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Observa-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo abstrato e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Da mesma forma, não há que se falar em descriminalização da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, consoante reiterado entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015). Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deve ser aplicada a pena de advertência ao acusado, quanto ao delito de porte de droga para consumo pessoal.

Em relação à contravenção penal descrita no artigo 19 Lei nº 3.688/41, entendo que a conduta do réu é atípica. É cediço que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais traz como elementar a seguinte expressão "sem licença da autoridade". Contudo, não existe no ordenamento jurídico pátrio regulamentação legislativa para o porte de armas brancas em via pública.

Assim, não há a possibilidade de obtenção da licença para portá-la, motivo pela qual é inaplicável o art. 19 da Lei de Contravenções Penais até que venha a devida regulamentação.

Nesse sentido, já decidiu o E. STF: "Habeas Corpus. Ato infracional correspondente ao porte de arma branca imprópria – art. 19 da Lei das Contravenções Penais. 2. A questão constitucional debatida teve repercussão geral reconhecida (ARE 901.623 RG – Edson Fachin, j. 22.10.2015). O extraordinário pendente de julgamento, sem determinação de suspensão de processos (art. 1.035, § 5º, do CPC). Feito em fase de cumprimento de medidas socioeducativas. Prosseguimento do julgamento do habeas corpus. 3. Princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX). Garantia constitucional que se estende aos campos do direito das contravenções penais e do direito infracional dos adolescentes. 4. Art. 19 da Lei das Contravenções Penais: "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade". Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada. 5. Dado provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação para apuração de ato infracional. (RHC 134830, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016)

No mesmo sentido, já decidiu o E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA BRANCA (FACA) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E, TAMBÉM, POR ATIPICIDADE DE CONDUTA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – Não há lei regulamentando o porte de arma branca, portanto, não há a possibilidade de obtenção da licença para portá-la, razão pela qual é inaplicável o art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0020511-72.2016.8.26.0482; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente – 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)

Desse modo, torna-se imperioso a absolvição do réu no tocante à contravenção penal descrita no art. 19 da Lei das Contravenções Penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- i) CONDENAR o réu ADRIAN SILVA VIANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA;
- ii) para ABSOLVER o réu ADRIAN SILVA VIANA da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 da Lei nº 3.688/41, e assim o faço com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Condeno o réu ao pagamento das custas, nas formas da lei.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE, observando-se tabela correspondente.

Providencie as comunicações de praxe.

P.I.C.

Garça, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA